

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO JUN 27 26PM 1:44
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 3

INFORME NEGATIVO

2 de ^{junio} mayo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, tras su análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 3.

La R. del S. 3, según referida, propone realizar una investigación sobre el estado del Archivo General de Puerto Rico, particularmente las condiciones del acervo histórico, su infraestructura física, eléctrica y digital, así como cualquier otro asunto que requiera atención de la Asamblea Legislativa, con miras a brindarle las herramientas necesarias para cumplir con su deber.

Esta Comisión reconoce la importancia del Archivo General de Puerto Rico como depositario oficial de documentos públicos de valor histórico y como institución esencial para la conservación, el acceso y la divulgación del patrimonio documental de la Isla. Asimismo, reconoce que las situaciones que el Archivo General ha enfrentado en los últimos años, que merecen atención, incluyen los daños ocasionados por el huracán María, así como problemas de filtraciones, humedad, climatización, infraestructura eléctrica y preservación de colecciones.

No obstante, luego de evaluar el estado actual del asunto y el desarrollo legislativo reciente, esta Comisión entiende que la investigación propuesta resulta duplicativa, toda vez que la Asamblea Legislativa atendió el marco jurídico aplicable al

[Handwritten signature]

Archivo General mediante la aprobación de la Ley Núm. 107-2025, conocida como la "Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI".

La aprobación de la Ley 107 constituye una respuesta legislativa directa, reciente y abarcadora a muchas de las preocupaciones que motivan la R. del S. 3. Dicha Ley derogó el esquema anterior establecido desde 1955, reorganizó el Archivo General de Puerto Rico, estableció una nueva política pública sobre la identificación, el manejo, la protección y la conservación de documentos públicos, creó el Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno y dispuso normas dirigidas a atender tanto documentos físicos como digitales.

La nueva Ley reconoce expresamente que la transparencia gubernamental depende de la conservación de la información y de los documentos generados por el Gobierno, sin importar el medio, y que lo que hoy constituye información pública representa la historia futura de Puerto Rico. A esos fines, la Ley establece como política pública el uso de mejores mecanismos para facilitar la preservación y la disseminación de dicha información para las presentes y futuras generaciones.

En cuanto al Archivo General, la Ley 107 no se limita a cambios generales. Por el contrario, dispone una reorganización estructural del Archivo, confirma su función como pieza esencial de los esfuerzos de conservación histórica y documental de Puerto Rico. Además, crea una Comisión Asesora del Archivo General y detalla funciones específicas relacionadas con la conservación preventiva, la organización y descripción de documentos, la digitalización, la preservación digital, la referencia, el acceso a la información, los servicios a la comunidad y la difusión del patrimonio documental.

De igual forma, la Ley establece que el Archivo General será el depositario oficial de los documentos públicos del Gobierno, sin importar su formato, y le reconoce facultades para administrar el Sistema de Archivos Históricos Públicos. A su vez, persigue asegurar la conservación adecuada de los documentos, procesar y organizar el acervo bajo su custodia, coordinar con PRITS y otras dependencias los procedimientos de digitalización, captura, migración y reproducción de contenido, y promover el acceso público a los documentos históricos.

Debe destacarse que el nuevo marco legal faculta al Archivero General para administrar el Archivo General y el Sistema de Archivos Históricos conforme a las mejores prácticas de conservación, así como para establecer políticas y reglamentos. También, permite fiscalizar la labor de agencias y dependencias autorizadas para mantener documentos históricos, requerir traslados de documentos públicos de valor histórico e intervenir cuando los documentos públicos estén en riesgo de perderse por manejo inadecuado, cierres, consolidaciones o traspasos no autorizados.

Por tanto, la Ley 107 ya provee herramientas concretas para atender los asuntos de conservación, administración, fiscalización, digitalización y preservación documental que la Resolución propone investigar. En vez de iniciar una investigación legislativa adicional, resulta más prudente permitir la entrada en vigor del nuevo estatuto y fiscalizar, de forma específica y puntual, su cumplimiento mediante los mecanismos disponibles en el Senado de Puerto Rico.

La reciente consideración legislativa del entonces Proyecto de la Cámara 17 también demuestra que el tema fue examinado recientemente por ambos cuerpos legislativos. En el trámite de dicha medida se evaluaron memoriales explicativos y planteamientos de entidades gubernamentales con conocimiento directo de la materia, entre ellas el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Oficina del Contralor, el Departamento de Estado y la Oficina de Servicios Legislativos. En ese proceso, se reconoció la necesidad de modernizar el sistema de conservación de documentos públicos, uniformar los procesos, atender los retos de la documentación digital y fortalecer las facultades de fiscalización del Archivo General. Asimismo, se destacó que el esquema legal anterior carecía de herramientas suficientes de fiscalización, lo que había contribuido a la pérdida o al deterioro de documentos públicos debido a la negligencia o a un manejo inadecuado en distintas dependencias.

A lo anterior se añade que la situación física y eléctrica del edificio del Archivo General ya fue objeto de atención pública y de investigación legislativa previa, tal como menciona la propia R. del S. 3. Durante el cuatrienio anterior, se investigó la situación crítica del Archivo General tras el colapso de la subestación eléctrica que abastece al

9

edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede del Archivo General y de la Biblioteca Nacional. En ese contexto se discutieron los daños ocasionados por las lluvias de octubre de 2023, la avería del transformador, la del interruptor principal, la de los sistemas de climatización y la necesidad de utilizar transformadores alquilados como medida temporal.

El Senado de Puerto Rico debe ejercer su función fiscalizadora de manera responsable y estratégica. En este caso, la prioridad debe ser asegurar la implementación efectiva de la Ley 107, identificar las necesidades presupuestarias reales del Archivo General y dar seguimiento puntual a las reparaciones, las mejoras de infraestructura, la climatización, la conservación preventiva y la digitalización del acervo histórico. Una investigación legislativa general, una vez aprobada una reforma integral y realizados los procesos legislativos previos sobre el mismo asunto, podría resultar redundante.

La no aprobación de la Resolución del Senado 3 no debe interpretarse como indiferencia hacia la protección del Archivo General ni hacia la conservación del patrimonio documental puertorriqueño. Por el contrario, esta Comisión reafirma la importancia de proteger el acervo histórico de la Isla, garantizar condiciones adecuadas para su preservación y asegurar que el Archivo General cuente con las herramientas legales, administrativas y presupuestarias necesarias para cumplir su misión. Sin embargo, ante la aprobación reciente de la Ley 107-2025, la existencia de procesos legislativos previos, la disponibilidad del mecanismo de Petición de Información y la necesidad de permitir la implementación ordenada del nuevo marco legal, esta Comisión concluye que la investigación legislativa propuesta resulta prematura.

Por todo lo cual, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 3.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente